

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या /2023

[विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3329/2021 से उत्पन्न]

पंचम लाल पांडे

..... अपीलार्थी

बनाम

नीरज कुमार मिश्रा और अन्य

..... प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण चतुर्वेदी और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री पारुल शुक्ला के सहायक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला को सुना और पक्षकारों के बीच हुए अभिवचनों का परिशीलन किया।
2. अनुमति प्रदान की गई।
3. त्रिपाठी रामरूप संस्कृत विद्यालय, जोगपुर, कौशांबी, उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाला एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसे दिनांक 22.02.1999 को स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय को वित्तपोषित सूची में शामिल करने का

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

निर्णय लिया। संस्थानों को वित्तपोषित करने का मानदंड शासनादेश दिनांक 07.02.2014 में निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने आदेश दिनांकित 11.08.2015 के माध्यम से उन संस्थानों की सूची को अधिसूचित किया, जिन्हें सरकार की वित्तपोषित सूची में शामिल किया गया था, जिसमें क्रम संख्या 47 पर उपर्युक्त संस्थान शामिल थे।

4. राज्य सरकार ने उपरोक्त संस्थान के संबंध में राजकोष से वेतन भुगतान के लिए एक प्रधानाध्यापक के लिए और चार सहायक शिक्षकों के लिए कुल पांच पदों को मंजूरी दी।

5. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव ने 01.01.2016 को एक परिपत्र जारी कर उन संस्थानों के उन सभी शिक्षकों को वेतन के भुगतान की मंजूरी दी, जो संस्थान को वित्तपोषित होने से पहले वास्तव में काम कर रहे थे। एक अन्य परिपत्र दिनांक 18.03.2016 में आरक्षण नीति लागू करने का प्रावधान है। चूंकि उक्त परिपत्र कुछ शिक्षकों को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए उनमें से एक सत्य प्रकाश शुक्ला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 29784/2016 दायर की। उक्त रिट याचिका को माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए इस बयान पर आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा अनुमति दी गई थी कि “शिक्षकों को वेतन का भुगतान प्रबंधकों की विवरणी में प्रकट रूप में शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।” दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के समक्ष संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए बयान की अनदेखी करते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने आदेश दिनांक 28.03.2017 के तहत सहायक शिक्षकों के पदों को विभाजित कर दिया और निर्देश दिया कि नीरज कुमार मिश्रा, जो पंचम लाल पांडे से लगभग पांच साल जूनियर थे, को वेतन दिए जाने का निर्देश दिया जाए। तदनुसार, उपर्युक्त पंचम लाल पांडे ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 709/2017 को दायर की। पक्षकारों की सुनवाई के बाद उपर्युक्त रिट याचिका को दिनांक 15.04.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिकारियों को पंचम लाल पांडे को सरकारी खजाने से वेतन के भुगतान का हकदार घोषित आदेश के निर्देश के साथ 28 मार्च, 2017 को जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था।

6. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और आदेश दिनांकित 15.04.2019 पर नीरज कुमार मिश्रा के साथ-साथ राज्य सरकार ने अलग-अलग विशेष अपील संख्या 578/2019 और 767/2019 द्वारा चुनौती दिया था। नीरज कुमार मिश्रा की विशेष अपील संख्या 578/2019 दिनांक 14.05.2019 को खारिज कर दी गई थी और राज्य सरकार द्वारा दायर की गई विशेष अपील संख्या 767/2019 दिनांक 22.08.2019 को खारिज कर दी गई थी।

7. उपरोक्त नीरज कुमार मिश्रा ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23466/2019 दायर किया, जिसे आदेश दिनांक 14.10.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया।

8. राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करने के बाद, राज्य द्वारा एक विशेष अवकाश याचिका (सिविल) डायरी संख्या 782/2020 पेश की गई थी और इसे इस स्पष्टीकरण के साथ 24.01.2020 को खारिज कर दिया गया था कि राज्य का दायित्व स्वीकृत संख्या तक हेडमास्टर और चार शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए सीमित होगा।

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में नीरज कुमार मिश्रा ने विशेष अपील संख्या 578/2019, यानी आदेश दिनांकित 14 मई, 2019 के खिलाफ समीक्षा के लिए आवेदन

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

किया, जिसके तहत एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश 15 अप्रैल, 2019 दिनांकित के खिलाफ उनकी विशेष अपील को खारिज कर दिया गया था। उपर्युक्त समीक्षा आवेदन को आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2021 द्वारा अनुमति दी गई है।

10. उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए, इसमें अपीलकर्ता अर्थात् पंचम लाल पांडे के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि समीक्षा आवेदन अनुरक्षणीय नहीं था क्योंकि नीरज कुमार मिश्रा द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज आदेश में अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी और यह कि इसको बनाए रखने के संबंध में उसकी आपत्तियों पर विचार किए बिना समीक्षा की अनुमति दी गई है।

11. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला ने इस आधार पर आदेश का बचाव किया कि विद्वत एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अनुमति देने में विधिक त्रुटि की है और यदि आदेश को कायम रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह अवैधता को कायम रखेगा जो कानून में अनुज्ञेय नहीं है। रिव्यू पिटीशन को उचित रूप से स्वीकार किया गया क्योंकि खंडपीठ द्वारा विशेष अपील को खारिज करने के आदेश में स्पष्ट त्रुटि थी।

12. रिव्यू पिटीशन में खण्ड पीठ के आदेश 05.02.2021 दिनांकित की समीक्षा आदेश की मांग की गई थी, न कि रिट याचिका की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश की। एकल न्यायाधीश के आदेश में इंगित की गई अवैधता, यदि कोई हो, विशेष अपील में पारित खण्ड पीठ के फैसले की समीक्षा आदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

13. एकल न्यायाधीश ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के इस कथन के आलोक में कि शिक्षकों को वेतन का भुगतान वरिष्ठता के आधार पर किया

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जाएगा और इसलिए, शिक्षण के विषय की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। विषय-वार संस्थान के सहायक शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विभाजन संस्थान का आंतरिक मामला है जो राज्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है। संस्थान को एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक शिक्षकों की वरीयता के क्रम में वित्तपोषित सूची में शामिल किया गया था और इस प्रकार केवल पांच व्यक्तियों को सरकारी निधि से वेतन प्राप्त आदेश की अनुमति देना अवैध नहीं है। न्यायालय द्वारा संस्थान में सहायक शिक्षक के किसी नए पद का सृजन नहीं किया गया है। इसलिए, रिट न्यायालय ने रिट याचिका को उचित रूप से स्वीकार किया और खण्ड पीठ ने विशेष अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

14. यह किसी एक का भी मामला नहीं है कि उपरोक्त आदेश स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षकों को वेतन के भुगतान की अनुमति देते हैं। इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा और अन्य बनाम सी/एम श्री सुखपाल इंटरमीडिएट कॉलेज तिरहुत सुल्तानपुर और अन्य मामले में पूर्ण पीठ ने विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 673/2014 के निर्णय 12 मई, 2015 दिनांकित में यह अवधारित किया कि स्वीकृत पद के अभाव में वेतन भुगतान का निर्देश नहीं दिया जाना सहायक नहीं है।

15. समीक्षा का प्रावधान दिए गए निर्णय की विशुद्धता की जांच करने के लिए नहीं बल्कि त्रुटि, यदि कोई हो, को सही करने के लिए है, जो इस बात पर विचार किए बिना आदेश/अभिलेख पर दिखाई देता है कि क्या व्यक्त किए गये मत से भिन्न किसी अन्य मत की संभावना है।

16. रिव्यू पिटीशन मंजूर करने में खण्ड पीठ ने इस मामले पर विचार किया है क्योंकि यह स्वयं विशेष अपील के बारे में है और वास्तव में शिक्षकों के विषय के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अनुसार वेतन के भुगतान के लिए पूरी तरह से नया रुख अपनाकर निर्णय को उलट दिया है। यह पूर्व के आदेश में बिना किसी त्रुटि के स्पष्ट रूप से अपील में निर्णय को फिर से सुनने और फिर से लिखने के बराबर है। इस प्रकार खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से आक्षेपित आदेश पारित करने में अपने समीक्षा क्षेत्राधिकार को पार कर लिया।

17. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि समीक्षा अनुमति आदेश 05.02.2021 दिनांकित कानून में टिकाऊ नहीं है और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

18. लागत के लिए बिना किसी आदेश के अपील को अनुमति दी जाती है।

19. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

.....

[न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम]

.....

[न्यायमूर्ति पंकज मित्तल]

नई दिल्ली;

15 फरवरी, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”